

0017963-04.2022.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... reconheceu o réu como sendo um dos autores do furto.

Deste modo, caracterizado o delito de furto qualificado (rompimento de obstáculo), imputado ao réu. Ele, reunido com identidade de propósitos e previamente ajustados com outros indivíduos, tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, 02 (duas) portas de ferro, 01 (um) chuveiro elétrico e cerca de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

0017963-04.2022.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0017963-04.2022.8.26.0114

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Indiciado:

RAPHAEL RUSSO CHIARELO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

WESLEY MARTINS ALVES DE CARVALHO, KLEBER BARBOSA DA SILVA e RAPHAEL RUSSO CHIARELO foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e ELAINE DO SOCORRO DE CASTRO PEREIRA foi denunciada como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 24 de março de 2022, por volta das 13h30min, no Travessa Álvares de Azevedo, nº 52, Centro, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, WESLEY MARTINS ALVES DE CARVALHO agindo em concurso com KLEBER BARBOSA DA SILVA, RAPHAEL RUSSO CHIARELO, ELIANE DO SOCORRO DE CASTRO PEREIRA, reunidos com identidade de propósitos e previamente ajustados, tentaram subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, 02 (duas) portas de ferro, 01 (um) chuveiro elétrico e cerca de 310g (trezentos e dez gramas) de fios elétricos, pertencentes ao ofendido H. B.V.N., só não logrando êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade de todos.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ELIANE DO SOCORRO DE CASTRO PEREIRA trazia consigo, para uso pessoal, 01 (uma) porção de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecida como “maconha”, pesando 0,49g (quarenta e nove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 367/368) e os réus foram citados (Wesley - fls. 189; Raphael - fls. 362; Kleber - fls. 363) apresentando suas respostas à acusação (Wesley - fls. 198/199; Kleber - fls. 332/338; Raphael - fls. 441/444). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314, de 20 de abril de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, anoto que a presente sentença está prolatada exclusivamente em relação ao réu RAPHAEL RUSSO CHIARELO, uma vez que foi determinado o desmembramento dos autos em relação aos corréus KLEBER BARBOSA DA SILVA, WESLEY MARTINS ALVES DE CARVALHO e ELIANE DO SOCORRO DE CASTRO PEREIRA.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos comprovam que o acusado praticou o delito de furto qualificado (rompimento de obstáculo), que lhe foi imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 18/21, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 22/23 e pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Quando interrogado, em Juízo, o réu negou os fatos. Disse que estava na calçada e não dentro da residência. Contou que Wesley e Elaine estavam com drogas, e que Wesley alegou ser o pedreiro da residência, enquanto Eliane era a faxineira. Aduziu que só entrou na residência para usar entorpecente. Informou que a bolsa com as ferramentas pertencia a Elaine.

A negativa, do réu, em Juízo, restou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O ofendido H.B.V.N., em Juízo, afirmou ser o proprietário da casa, que está alugada. Disse que foram furtados vários pertences da residência, dentre eles, portas, janelas e peças do banheiro. Aduziu que não estava no local no momento do furto. Afirmou que nenhum dos pertences foram recuperados. Negou ter autorizado o ingresso de qualquer pessoa no local.

O policial militar Waldemir Januário, em Juízo, afirmou que estava em patrulhamento de rotina, quando foi solicitado via Copom para averiguar possível furto em andamento, no qual o solicitante informava que três homens e uma mulher estavam praticando um furto no bairro Cambuí. Aduziu que ao chegar ao local, encontrou quatro pessoas, sendo que Rafael estava na frente do portão, na calçada, demonstrando nervosismo ao avistar a viatura. Afirmou que Kleber se encontrava no quintal da residência, e no interior da casa estavam Wesley e Eliane. Disse que no quintal da residência havia duas portas pesadas, que estavam separadas, que haviam sido retiradas da sala. Contou que a equipe encontrou fiação elétrica, chuveiro e

uma sacola onde em seu interior havia uma chave de fenda e uma chave turquesa, utilizadas para praticar furtos. Narrou que Rafael confessou que a sacola era de sua propriedade. Afirmou que ao serem indagados, os indivíduos alegaram que um pedreiro havia autorizado a retirada dos materiais, porém não souberam explicar mais detalhes. Falou que foi feito contato com o proprietário, que se fez presente no local, que afirmou que a residência deveria estar fechada, e que não havia autorizado a entrada de ninguém no local. Disse que, o proprietário entrou na residência e identificou as portas que estavam no local, dizendo que essas portas deveriam estar no batente da sala, além de identificar danos no portão principal, e em vários locais da residência. Aduziu que Wesley trazia consigo uma pequena porção de entorpecentes. Informou que não se recorda de ter abordado Rafael anteriormente.

O policial militar Lucas da Silva, em Juízo, contou que estava realizando patrulhamento, quando recebeu via Copom, notícia de um furto em andamento em uma residência. Aduziu que ao chegar ao local se deparou com quatro indivíduos, sendo que Rafael estava do lado de fora, um indivíduo no quintal, e um homem e uma mulher no interior da casa. Afirmou que indagados, os indivíduos alegaram que um pedreiro havia permitido que adentrassem no local e levassem um conjunto de portas, que inclusive estavam separadas para levar. Narrou que a equipe fez contato com o proprietário, que alegou não ter permitido ninguém entrar no local. Falou que ao adentrar no local, o proprietário constatou os danos na residência, alguns objetos furtados, reconhecendo a porta que estava pronta para ser levada. Em juízo, reconheceu o réu como sendo um dos autores do furto.

Deste modo, caracterizado o delito de furto qualificado (rompimento de obstáculo), imputado ao réu. Ele, reunido com identidade de propósitos e previamente ajustados com outros indivíduos, tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, 02 (duas) portas de ferro, 01 (um) chuveiro elétrico e cerca de 310g (trezentos e dez gramas) de fios elétricos, pertencentes ao ofendido H. B.V.N., só não logrando êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade de todos.

Os policiais militares afirmaram que foram acionados via Copom para averiguar uma ocorrência de furto em andamento. Disseram que chegando ao local, avistaram Raphael na calçada, um indivíduo no quintal da casa, e um casal no interior da residência. Aduziram que no quintal localizaram duas portas de ferro, sem parafuso no batente e estavam separadas para serem subtraídas. Contaram que no interior da mochila que Raphael trazia consigo, localizaram uma chave de fenda e uma chave turquesa, sendo que duas facas foram localizadas em uma sacola no interior da casa, também de propriedade do acusado.

A versão dos policiais militares foi confirmada pelo depoimento do ofendido que, em Juízo, afirmou não ter autorizado o ingresso de qualquer pessoa na residência, afirmando, ainda, que as portas estavam colocadas no batente, e não retiradas, como foram encontradas pelos policiais militares.

Não se pode desmerecer os depoimentos dos policiais. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por guardas municipais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais e guardas como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO.

IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos dos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

A versão do réu de que apenas auxiliava outras pessoas a retirarem objetos do local, devidamente autorizados, restou desmentida. Note-se que as ferramentas utilizadas para retirar as portas e a fiação eram de propriedade do réu, o que demonstra que ele participou ativamente da subtração, não havendo a menor possibilidade de que estivesse de boa-fé, apenas ajudando os comparsas a transportarem os objetos, como disse em seu interrogatório.

O delito não se consumou uma vez que não houve posse mansa e pacífica da res. O réu teve sua ação paralisada pela chegada dos policiais militares, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Restou comprovada a qualificadora do rompimento obstáculo, uma vez que o laudo pericial de fls. 223/231 atestou: "O portão frontal social apresentava vestígios de arrombamento na região da fechadura, com orientação de fora para dentro quando dos exames periciais, causados pelo emprego de instrumento aplicado à guisa de alavanca com emprego de força muscular (Fotografia 2)". A porta de entrada, de acesso à sala, era dotada de duas folhas de madeira e apresentava vestígios de arrombamento na região da fechadura, com orientação de fora para dentro. A mesma apresentava fraturas, com remoção do espelho e maçaneta (Fotografias 3 e 4)".

Incabível o reconhecimento do furto privilegiado e do princípio da insignificância em razão da reincidência do réu e do valor da res.

Deste modo, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência parcial do pedido inicial.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base

em 02 (dois) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, anoto não haver agravantes ou atenuantes. O réu é tecnicamente primário (fls. 115/116 e 288/289).

Na terceira fase, reconhecida a tentativa, reduzo a pena em 1/3 (um terço) resultando, em definitivo, em 01 (ano) ano 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa. Reduzi a pena no mínimo legal uma vez que o crime esteve muito próximo de ser consumado. O réu já havia separado os objetos e estava pronto para deixar o local, estando inclusive do lado de fora da residência, quando foi surpreendido pelos policiais e teve sua ação paralisada.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu RAPHAEL RUSSO CHIARELO a cumprir a pena privativa de 01 (ano) ano 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, no patamar mínimo, por violação ao artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, podendo o réu aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade. Ele é primário e as circunstâncias do fato não indicam necessidade de apenamento mais severo ou custódia cautelar.

Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação e pecuniária de um salário mínimo a uma entidade assistencial a ser indicada pelo juízo da Execução.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para pagamento e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 23 de novembro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA